

TÍTULO:	Verificación de títulos de crédito: hacia una adecuada flexibilización de los plenarios "Translínea" y "Difry"
AUTOR/ES:	Fernández, Matías A.
PUBLICACIÓN:	Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE)
TOMO/BOLETÍN:	XVI
PÁGINA:	284
MES:	Marzo
AÑO:	2004
OTROS DATOS:	-

MATÍAS A. FERNÁNDEZ

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO: HACIA UNA ADECUADA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PLENARIOS "TRANSLÍNEA" Y "DIFRY"

La finalidad de los plenarios y la correcta acotación por parte de la doctrina y jurisprudencia son el eje central de este trabajo tendiente a evitar el fraude de los acreedores.

I - INTRODUCCIÓN: BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Remontándonos a fines de la década del '70, resultaba habitual que un empresario que sufriera dificultades económicas se presentara en concurso preventivo, con el fin de sanear su desequilibrio de caja y preservar así la actividad de su comercio o industria.

Muchos de estos empresarios argentinos, con su característica y lamentable "viveza criolla", con frecuencia abultaban en forma ficticia su pasivo real, empleando un método prohibido por la legislación concursal y hasta pasible de condena penal.

Tal práctica, tan simple como perniciosa, consistía en la emisión de títulos abstractos con el fin de inventar "acreedores de favor" para exagerar así en varias veces el pasivo y augurar una segura aprobación de una propuesta abusiva y devastadora para los acreedores legítimos.

Lamentablemente, la "picardía" argentina de vivir del otro en lugar de vivir del trabajo honrado y perseverante, conocida por todos nosotros y por el resto del mundo -que no será objeto de análisis de este artículo-, persiste hasta nuestros días con el resultado que hoy tenemos a la vista.

Frente a esa situación de injusticia calificada por Maffía en sus numerosos trabajos sobre el tema, como el "pic-nic de la abstracción", el "carnaval de acreedores" y "festival de mayorías inventadas", que permitían "juntas farcescas", se formó una corriente doctrinaria encabezada por el citado autor, tendiente a resistir la verificación de créditos amparados en títulos abstractos cuando no se acreditase la causa que le diera origen al negocio entre deudor y acreedor.

Así determinó la Cámara Nacional Comercial en pleno que: "El solicitante de verificación en concurso, con fundamento en pagarés con firma atribuida al fallido debe aclarar y probar la causa, entendiéndose por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario del concursado, si el portador fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de la adquisición del título por ese portador, de no existir tal inmediatez".⁽¹⁾

En el mismo sentido, se resolvió que "el solicitante de verificación en concurso, con fundamento en un cheque, debe declarar y probar la causa, entendiéndose por tal las circunstancias determinantes del libramiento por el concursado, si el portador fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de la adquisición del título por ese portador, de no existir tal inmediatez".⁽²⁾

II - APLICABILIDAD DE LA DOCTRINA PLENARIA EN LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN ANTE EL SÍNDICO

En cuanto al trámite verificadorio a que refieren los plenarios "Translínea" y "Difry", parte de la doctrina sostiene que se aplican tanto a la verificación tempestiva como en los incidentes de revisión y verificación tardía⁽³⁾. Para la postura minoritaria, la prueba de la causa sólo es exigible en el incidente de revisión (art. 37, LC) y en la verificación tardía (art. 56, LC), mientras que en la verificación tempestiva basta indicarla, mencionarla, tal como lo señala el artículo 32 de la ley concursal, criterio este último que se ve abonado por el hecho de que los dos plenarios citados se dictaron en incidentes de verificación tardía, consecuentemente, resultarían de aplicación obligatoria sólo respecto de los incidentes de verificación tardía o de incidentes de revisión por obvia analogía.⁽⁴⁾

En el mismo sentido, señala Truffat que en el pedido verificadorio ante la sindicatura, el insinuante no puede ser constreñido -por doctrina judicial vinculante- a cumplir con una exigencia que no contiene la ley (arg. art. 19, CN). Por otra parte, la doctrina plenaria en cuestión no fue dictada respecto de tal pedido, ni podría haberlo sido en momento alguno porque los pedidos de verificación no pasan de la primera instancia, pero en la práctica judicial ganó terreno la postura que exige la prueba de la causa en la verificación tempestiva.⁽⁵⁾

Si bien los fundamentos de esta última postura resultan más que atendibles, en mi opinión, la doctrina plenaria resulta aplicable también en la insinuación tempestiva tal como lo ha dispuesto pacíficamente la jurisprudencia, ya que la posición contraria tornaría ilusoria y desvirtuaría la finalidad de los citados fallos plenarios.

Sin perjuicio de ello, la aplicación maquinal de la doctrina plenaria sólo encubre un severo incumplimiento del deber-derecho de información que el artículo 33 de la ley concursal asigna al síndico. Ello, en tanto que para justificar una opinión desfavorable a la verificación de un cheque o un pagaré, además de apoyarse en los mentados plenarios, el síndico debe haber hecho indagaciones que lo lleven a presumir la posible existencia de un concilio fraudulento entre el acreedor y el deudor.⁽⁶⁾

Lamentablemente, síndicos demasiado cómodos e incumplidores de sus deberes funcionales impuestos por el artículo 33 de la ley concursal -labor investigadora activa-, se ampararon en la fórmula sintética de esa doctrina plenaria para dictaminar en el informe individual con un simple: "...no se ha acreditado por el verificador la causa de su acreencia...". Y con el mismo criterio, jueces poco compenetrados con los propósitos de la jurisprudencia plenaria en cuestión, hicieron aplicación dogmática de esa doctrina, con los típicos resolutorios despachados de un plumazo con el considerando (de formulario): "...atento lo dictaminado por el síndico en el sentido de no haber acreditado el verificador la causa de su pretendida acreencia..."⁽⁷⁾.

III - LA FINALIDAD DE LOS PLENARIOS Y LA CORRECTA ACOTACIÓN POR PARTE DE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA

La finalidad y el sentido de ambos plenarios es evitar el "concilium fraudis", esto es, impedir que mediante el sencillo trámite de librar un cheque o un pagaré, el concursado o fallido invente acreedores ficticios que le permitan perjudicar a los acreedores reales, reduciendo la importancia proporcional de estos últimos en la conformación de las mayorías que aprueban las propuestas de acuerdo preventivo o desplazándolos en la percepción del dividendo falencial.

Debe recordarse que el sentido de la palabra "causa" en el artículo 32 de la ley 24522 se refiere a la "causa fuente" y no a la "causa fin", en los términos del artículo 499 del Código Civil. Así pues, a quien pretende verificar un crédito se le exige indicar cuál es su antecedente, de dónde nace la obligación⁽⁸⁾. En este sentido, como primordialmente esa obligación derivará de un negocio anudado con el deudor, deberá hacerse mención de la venta, del mutuo, la locación, etc.⁽⁹⁾

Como bien lo indica Lorente, por más esfuerzos intelectuales y lingüísticos que se hagan, "indicar" la causa, no es lo mismo que "probar" la causa. El problema no radica en los plenarios "Translínea" y "Difry", sino en la aplicación desmesurada, irreflexiva y torpe que se ha hecho y se sigue haciendo de los mismos, en primer lugar por los síndicos y, en segundo término, por los jueces, que se dejan llevar por las opiniones de aquéllos, brindando la posibilidad al concursado o fallido de eliminar pasivos reales aprovechando la exigencia probatoria de la causa. El punto es que el artículo 32 de la ley concursal y su correcta doctrina interpretativa sólo exige la indicación de la causa del crédito y una razonable complementación probatoria, cuando el origen causal es seriamente controvertido o contestado por la sindicatura o la concursada. Descartada la posibilidad de connivencia fraudulenta entre el deudor y el verificador del crédito, no hay razón para extremar los recaudos hasta el límite de exigir una prueba puntual y definitiva del negocio fundamental, pues a los fines de la verificación basta una justificación mínima, adecuada a las circunstancias. Los deudores inescrupulosos encontraron en los plenarios "Translínea" y "Difry", formidables aliados para eliminar arbitrariamente significativas porciones de su pasivo.⁽¹⁰⁾

Por evitar las connivencias deudor-terceros mediante la aplicación a ultranza e irreflexiva de una doctrina judicial sana y de propósitos moralizantes, se obtuvo un efecto rebote: se eliminó a verdaderos acreedores y el deudor logró -indirectamente- igual resultado que el que se buscaba evitar (licuar su pasivo). Ello con el agravante de que fue más que evidente que los falsos acreedores fueron los únicos que tenían sus papeles en regla.⁽¹¹⁾

Fue entonces cuando la jurisprudencia, advirtiendo los abusos, comenzó a introducir excepciones a la doctrina plenaria, considerando que debía tenerse por acreditada la causa invocada por el acreedor de haberle sido entregado un cheque en pago de operaciones de crédito realizadas mediante la modalidad conocida como "mesa de dinero", cuando del análisis de las actuaciones de la quiebra se hallan elementos que permiten inferir que la fallida operaba como lo que se ha dado en llamar una "banca de hecho".⁽¹²⁾

En efecto, la rigidez de los plenarios fue atemperada a partir de 1986, mediante la admisión de que la existencia de la causa pudiera ser demostrada por "pruebas indirectas" y, como lo señaló un fallo, aun por "prueba de indicios" (cfr. CNCom.- Sala D, "Trinchero de Fernández" - 24/10/1989).

La apuntada tendencia flexibilizadora se inició con el caso "Lajst", cuando sobre la base de pruebas indirectas que demostraron la existencia de una operación, en función de la cual el verificador resultaba tenedor del documento -vgr., no haber el fallido negado la entrega del título al insinuante, ni que ello no respondiera a las operaciones que realizaba, la presunción en su contra que resultaba de la falta de contabilización, etc.-, se admitió la verificación del crédito resultante de un cheque emitido por un banquero de hecho.

No obstante la flexibilización en cuanto a la carga probatoria que incumbe al insinuante, no llega hasta la liberación de éste de toda manifestación o explicación sobre el origen causal del título que acompañe (cfr. CNCom. - Sala A, "New York Ruedas s/concurso preventivo - Inc. Tierras Verdes" - 17/3/1995).

IV - VALORACIÓN

En primer término, debe quedar en claro que el concurso preventivo no tiene por objeto brindar al deudor la posibilidad de desembarazarse a su arbitrio de acreedores indeseables, sino colocar a todos en un pie de igualdad, de manera que, avertedo el riesgo de fraude entre acreedor y deudor en perjuicio de los demás acreedores, debe accederse al pedido de verificación, aunque no exista una prueba contundente sobre la causa.⁽¹³⁾

La finalidad indiscutiblemente altruista de los mentados plenarios fue evitar el "concilium fraudis", es decir, desalentar la connivencia fraudulenta entre el deudor inescrupuloso y falsos acreedores para abultar el pasivo en forma ficticia, con el objetivo de proteger a los acreedores reales.

y su aplicación dogmática por parte de muchos jueces, llevó precisamente a perder de vista su tésis y obtener el efecto contrario: la desestimación de créditos instrumentados en títulos abstractos que eran reales, convirtiéndose en un nuevo instrumento de los deudores inescrupulosos para licuar su pasivo.

Sentado ello y a modo de concluir el objeto de este trabajo, no debe pasarse por alto la valiosa opinión sobre el tema del doctor Eduardo Mario Favier Dubois (h) en la Jornada de Actualización de Concursos y Quiebras, realizada el 1/4/1993 en el Bauen Hotel, al calificar a los plenarios "Difry" y "Translínea" como "poco felices", por el hecho de que nunca lograron acabadamente "hacer sentir su efecto saneador".⁽¹⁴⁾

Como bien señaló en esa oportunidad el magistrado, ni siquiera los pocos o únicos autores que siguen apoyando la solución cuestionada se manifiestan conformes con los resultados obtenidos.

Tal es así que Maffia admitió que la aplicación severa de sus términos se ha tornado injusta, y que esta doctrina judicial "alcanzó no sólo a pecadores sino también a justos"⁽¹⁵⁾; y en igual sentido, Truffat aceptó, por su parte, que el mecanismo "que el pretorio diseñó para evitar fraudes se ha tornado, al día de hoy, en portentosa arma de licuación de pasivo".⁽¹⁶⁾

Adhiriendo a la acertada idea expuesta en la disertación del mencionado autor, si tomamos como posiciones límites y extremas la de Maffia y Martorell -como defensor y cuestionador respectivamente de la doctrina plenaria-, cabría una "tercera posición", consistente en una interpretación de "Translínea" y "Difry" sumamente acotada, que evite una "dañosidad" que el tiempo exhibió como real e incuestionable.

V - CRITERIOS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA

Por los resultados no queridos, causados por la aplicación desmesurada de los plenarios "Translínea" y "Difry", nuestra jurisprudencia se expidió en numerosos fallos interpretativos, complementarios, ampliatorios y atenuantes de las exigencias jurisprudenciales hasta entonces impuestas sin contemplación alguna.

A continuación, se transcriben distintos casos que, entre muchos otros, reflejan la posición adoptada por la Cámara Nacional Comercial dentro de la tendencia jurisprudencial ut supra descripta, la cual se extendió a otros tribunales provinciales, frente a controversias suscitadas en relación con el tema bajo análisis:

"La presentación de un cheque por el insinuante de un crédito en el proceso concursal del fallido, que operaba a través de 'mesas de dinero', si bien impone a aquél la carga de explicar y acreditar la causa del acto determinante del acto cambiario del fallido, configura al menos un principio de prueba por escrito, que permiten formar convicción al Tribunal en el sentido de una verídica y legítima operación en función de la cual el verificador resulta tenedor de documento en que se basa su reclamo. La realización de actos de comercio por parte del fallido hace concluir en forma incuestionable en el carácter de comerciante de aquél y, en tal situación, debe asentar sus obligaciones en libros, creando su incumplimiento una seria presunción en su contra, deviniendo de mayor consistencia la prueba que pudiera presentar el no comerciante" (cfr. CNCom. - Sala E, "Lajst Julio V. s/Quiebra. Incidente de impugnación de crédito por López Yáñez, Juan" - 22/8/1986).

"En el pedido de verificación, la sentencia dictada en la ejecución de cheques que tramitó contra el concursado, es per se título válido. Máxime si: 1) la deudora no opuso excepciones, resultando irrelevante que diga que no pudo verse porque sus defensas causales, si no promovió el proceso de conocimiento del artículo 553 del Código Procesal; 2) tampoco en el incidente de verificación ha indicado los motivos por los que desconoce la deuda, de modo que su resistencia aparece infundada; y 3) tampoco se ha alegado la existencia de 'concilium fraudis' entre el pretendido acreedor y la concursada, para abultar el pasivo."⁽¹⁷⁾

"El concurso preventivo no tiene por objeto brindar al deudor la posibilidad de desembarazarse a su arbitrio de acreedores indeseables, sino colocar a todos en un pie de igualdad, de manera que, aventado el riesgo de fraude entre acreedor y deudor en perjuicio de los demás acreedores, debe accederse al pedido de verificación aunque no exista una prueba contundente de la causa."⁽¹⁸⁾

"El concursado, como firmante de los documentos, no puede invocar la falta de explicación o demostración de la causa de los mismos. Si no niega el libramiento de tales títulos, ni explica convincentemente por qué ellos no justifican la verificación intentada, es de presumir que esas firmas tuvieron causa y que su autor la conoce. Debe sostener la invalidez de la obligación y sustentar adecuadamente su planteo, pero ciertamente que no le alcanza con esgrimir la omisión del verificador de acreditar la causa."⁽¹⁹⁾

"Si el contenido del documento es sincero y no está afectado de falsedad ideológica, y el deudor ha reconocido adeudar cierta suma en determinado carácter, mediando indicios suficientes que permiten abonar el origen de ese crédito, no parece haber justificación para imponer al acreedor el sometimiento de una carga tan gravosa como la prueba acabada y minuciosa de la causa de la obligación instrumentada en el título, máxime cuando cabe presumir que nadie suscribe un papel de esta índole sin estar conforme con el contenido que a él se ha asignado y cuando tampoco existen sospechas sobre la posibilidad de un 'concilium fraudis' con el obligado para perjudicar a otros acreedores."⁽²⁰⁾

"Si en el título cambiario aparece exteriorizada la voluntad de obligarse del concursado, no puede éste enervar el reclamo del acreedor negando dogmáticamente que no está probada la causa de la obligación, sin proporcionar razón alguna que explique por qué suscribió un título de crédito sin causa."⁽²¹⁾

"La acreditación de la causa por el insinuante de un débito tiene como finalidad evitar la constitución de acreencias simuladas que alteren la mayoría necesaria para la admisión de la propuesta o que perjudiquen la cuantía del dividendo concursal de los restantes acreedores, de tal manera no corresponde agravar el criterio interpretativo de la ley exigiendo una prueba acabada y contundente de la causa del crédito sino que es suficiente, a tal fin, aun el aportar datos indiciarios que permitan desvincular la existencia de conciertos fraudulentos entre el presunto acreedor y el concursado. En ciertos supuestos procede efectuar interpretación flexible de la exigencia de la acreditación de la causa, sin que ello implique dispensar al acreedor de enmarcar su petición con un relato plausible de las circunstancias fácticas en las que se desarrolla la relación" (cfr. CNCom. - Sala C, "Instituto Farmacoquímico Bizancio s/incidente de revisión por Zilberstein, Kruchik" - 22/9/1995; en igual sentido, Sala B, "Transportes Perpen SA s/quiebra c/Minici, Jorge David y otro. Incidente de impugnación de crédito" - 10/11/1995).

"La tésis del plenario dictado 'in re' 'Translínea SA c/Electrodine SA' no fue exigir una prueba acabada y contundente de la relación fundamental del título de crédito, pues ello esterilizaría prácticamente toda pretensión verificatoria fundada en títulos abstractos. Lo requerido fue evitar un 'concilium fraudis' entre el presunto acreedor y deudor y, para ello, sólo es menester una adecuada justificación del crédito en tal sentido. Sobre dicha base, adquiere relevancia las circunstancias de

que quien indicó la causa del crédito -descuento de documentos- haya sido el peticionario de la quiebra y, en oportunidad de ser citado el deudor a dar explicaciones, no cuestionó la existencia y legitimidad de la deuda" (cfr. CNCom. - Sala A, "Guerrero, Juan C. s/Quiebra. Incidente de revisión por Coop. Consumo de Crédito" - 10/11/1995).

"La prueba de la causa de la obligación admite matices según la etapa procesal y está atenuada cuando desaparece el riesgo de conclusiones dolosas entre inescrupulosos deudores y acreedores de favor" (cfr. CNCom. - Sala A, "Lieberman, Isaías s/concurso preventivo. Incidente de revisión" - 10/9/1996).

"Concurren elementos de juicio idóneos que justifican la existencia del crédito instrumentado en cheques, la falta de elementos para sostener que se pretenda incluir un pasivo ficticio en el concurso o que medie acuerdo fraudulento justificante de la solución del plenario 'Difry SRL'; la alegación por el verificador de que los cheques instrumentaron un contrato de mutuo con la fallida y que éste recibió respaldo testifical sobre la modalidad de celebración de la operación de crédito entre las partes. Si la obligación de los acreedores cambiarios dependiese solamente de los aportes probatorios referidos a la llamada 'causa de la obligación', se llegaría a la conclusión de que esos acreedores concurren únicamente por el título que originó la adquisición del derecho cambiario, pero nunca como acreedores cambiarios del causante, resultando anecdótico, de este modo, la adquisición de esta índole de derechos. Es la buena fe cambiaria del pretensor que muestra formalmente derechos como los debatidos la que dirime la cuestión. El requisito de que se refiera, en los términos del aludido plenario, al negocio que dio motivo a la adquisición del derecho cambiario se ordena a verificar si existe ese derecho" (cfr. CNCom. - Sala B, "Cuenca Girón, Diego s/quiebra. Incidente de revisión por Pérez, Roberto" - 22/4/1999).

"Debido precisamente a la finalidad y modalidad con que se exige al acreedor acreditar la causa de la obligación cuyo reconocimiento intenta, las declaraciones juradas de impuestos y el hecho de haber sido aquél quien solicitó y obtuvo la declaración de quiebra del deudor, constituyen elementos de apreciación suficiente para admitir la revisión" (cfr. CNCom. - Sala C, "Fragala, Antonio s/quiebra. Incidente de revisión por Bassil, Jorge" - 21/5/1999).

"Frente a la versión suministrada por el acreedor, con el sustento de cheques, corresponde a quien resistió la verificación, acreditar de manera incontestable las circunstancias obstativas al reclamo. El derecho cambiario subsiste como tal aun frente al concurso que tramita. La posesión calificada de esta clase de documentos confiere derechos y no existe regla que justifique excepción para el concursamiento del deudor. Si la verificación de los acreedores cambiarios dependiese solamente de los aportes probatorios referidos a la llamada 'causa de la obligación', se llegará a la conclusión de que esos acreedores concurren únicamente por el título que originó la adquisición del derecho cambiario: así, concurrirán como vendedores, como mutuantes, etc., y nunca como lo que aducen ser a la vez: acreedores cambiarios del causante, y resultaría en verdad anecdótica, de este modo, la adquisición de derechos cambiarios. La buena fe cambiaria del pretensor que ostenta formalmente derechos cambiarios dirime la cuestión. El requisito de que se refiera, en los términos del plenario 'Difry SRL', al negocio que dio motivo a la adquisición del derecho cambiario se ordena a verificar si existe ese derecho" (cfr. CNCom. - Sala B, "Isoldi, Héctor s/quiebra s/incidente de verificación por Bodegas Chandón" - 17/8/1999).

"La exigencia de la carga de probar la causa declarada de la presunta acreencia está subordinada a ser enfrentada por una negativa razonada y sincera de la veracidad de la que hubiera declarado, lo que no ocurre cuando el síndico -quien inviste calidad de funcionario del derecho- adopta la cómoda, cuanto desleal, posición de atrincherarse en una negación irrazonada de la veracidad, sin proveer, en corroboración de esa negativa, indicación ninguna de la actividad, de los registros, y de la suerte de los dineros que hipotéticamente hubiera manejado el fallido; de manera de contraponer elementos de la realidad al instrumento tenido por el insinuante y a la versión verosímil -aunque no probada directamente- prevista por el requirente de la verificación." ⁽²²⁾

VI - CONCLUSIONES

Sin desatender la letra y finalidad de los plenarios -aun de aplicación obligatoria (arg. art. 303, CPCCN)-, consideramos que debe prevalecer la vigencia y aplicación de su doctrina, siempre en forma prudencial, con la atenuación y flexibilización que nuestros tribunales han ido implementando racionalmente hasta el día de hoy. En el mismo sentido, debe inculcarse y exigirse al síndico, como funcionario público y auxiliar del juez, una actitud responsable y comprometida en la labor investigativa impuesta por el artículo 33 de la ley concursal para esclarecer el pasivo real del deudor; tratando de detectar cualquier maniobra fraudulenta y de dejar indemne el derecho de los acreedores legítimos.

De esa manera, podemos decir que la jurisprudencia se encuentra orientada en el buen camino -aunque todavía con grandes incongruencias- hacia la aplicación de la doctrina plenaria en forma acotada y dentro de los justos límites para lo cual fue creada, con una valoración más amplia y criteriosa de la prueba, de acuerdo con las circunstancias de cada caso particular, a fin de permitir al juzgador llegar a la verdad jurídica objetiva.

Por el contrario, pregonar por la desaparición de los plenarios "Translínea" y "Difry", y su posterior doctrina interpretativa, implicaría una vuelta al punto de partida que tiraría por la borda el aprendizaje ya internalizado por nuestra jurisprudencia, fruto de la experiencia sufrida a lo largo de más de dos décadas.

Por todo lo expuesto y para concluir el presente trabajo, adhiero a las conclusiones redactadas por Favier Dubois (h) ⁽²³⁾, en los siguientes aspectos:

a) Acreditación de la causa con un cheque (o pagaré):

- La sola presentación de un cheque no alcanza ni deja de alcanzar, por sí sola, para admitir el crédito, debiendo atenderse a las restantes circunstancias, impeditivas o corroborantes, que resulten del pedido verificadorio y del concurso.
- En caso de duda, no corresponde hacer lugar a la verificación del crédito.
- La circunstancia de que un cheque haya sido entregado "en negro" no impide la verificación, si se puede tener por acreditada la causa.
- La exigencia de prueba de la causa no se vincula sólo con la evitación del "concilium fraudis", sino también con prevenir el abuso del acreedor reclamando títulos ya cancelados y no devueltos, o que incluyen intereses desmedidos.
- Como estrategia del verificador es recomendable: expresar con la mayor precisión las circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas en las que tuvo lugar la empresa del contravalor por el que se emitió el cheque y la recepción de éste; y acompañar en forma documentada los mayores elementos posibles vinculados con el negocio causal (certificación contable relativa a sus propios libros, declaraciones testimoniales por escritura pública, etc.).

- Como actitud del síndico es recomendable: requerir elementos y explicaciones al verificador y al deudor; y evaluar la totalidad de los elementos positivos y negativos que resulten de las circunstancias del caso (denuncia, legajos, libros, juicio anterior, explicaciones, actitud de las partes, actividad de la deudora, etc.).

b) Acreditación de la causa en la cuenta corriente bancaria:

- Resulta insuficiente la presentación del certificado de saldo deudor al cierre de la cuenta debiendo, además, agregarse: resúmenes mensuales no impugnados, contrato de cuenta corriente bancaria, fotocopias de cheques y débitos y cálculos sobre intereses, en su caso.

c) Situación de los créditos fiscales:

- La circunstancia de que se trate de un crédito fiscal no menoscaba las facultades, ni del síndico ni del juez para admitir o rechazar la verificación.

- Es procedente la reducción judicial de los intereses de los créditos fiscales que sean excesivos.

Notas:

[1:] Conf. CNCom. - en pleno, "Translínea SA c/Electrodine SA" - 26/12/1979 - LL - T. 1980-A - pág. 332; ED - T. 86 - pág. 520; JA - T. 1980-I - pág. 954

[2:] Conf. CNCom. - en pleno, "Difry SRL s/conv. incid. de verif. cré. por Barile Ángel" - 19/6/1980 - LL - T. 1980-C - pág. 78; ED - T. 88 - pág. 583; JA - T. 1980-III - pág. 169

[3:] Conf. Tonón, A.: "Derecho concursal. Instituciones generales" - T. I - Ed. Depalma - Bs. As. - 1988

[4:] Conf. Maffía, Osvaldo J.: "Verificación de créditos" - Ed. Depalma - Bs. As. - 1989 - pág. 141; del mismo autor: "Título abstracto, sentencia ejecutiva y concurso del deudor" - ED - T. 134 - pág. 915, y "Pagaré y verificación: ¿La causa del crédito se presume?" - ED - T. 148 - pág. 142; Galíndez, O.: "Verificación de créditos" - Ed. Astrea - Bs. As. - 1997 - págs. 143/145; Ciminelli, J.: "Los plenarios Translínea y Difry, ¿se aplican ante la solicitud tempestiva de ingreso al pasivo concursal?" - JA - T. 1998-III - pág. 760

[5:] Conf. Truffat, Edgardo D.: "Cuestionamiento inidóneo del deudor ante el pedido verificadorio basado en un cartular (un paso más para la polémica)", su comentario al fallo de la CNCom. - Sala B - 30/3/1990, "Nurinsa SA" - LL - T. 1992-A - pág. 326

[6:] Conf. Lorente, Javier A.: "Ley de concursos y quiebras" - Ed. Gowa - Bs. As. - 2000 - T. I - pág. 353

[7:] Conf. Rouillón, Adolfo A. N.: "La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos valores abstractos" - LL - 21/7/1999 - pág. 4

[8:] Conf. SC de Mendoza - Sala I, "Bodegas y Viñedos La Vid SRL" - 5/5/1998 - LL - T. 1998-F - pág. 641

[9:] Conf. Heredia, Pablo D.: "Tratado exegético de derecho concursal" - Ed. Ábaco - Bs. As. - 2000 - T. I - pág. 691

[10:] Conf. Lorente, Javier A.: "Ley de concursos y quiebras" - Ed. Gowa - Bs. As. - 2000 - T. I - págs. 349, 352, 353, 354 y 357

[11:] Conf. Rouillón, Adolfo A. N.: "La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos valores abstractos" - LL - 21/7/1999 - pág. 5

[12:] Conf. CNCom. - Sala E - "Lajst, Julio s/quiebra s/incidente de impugnación por López Yáñez" - 22/8/1986 - LL - T. 1986-E - pág. 67; ED - T. 123 - pág. 90; "Mance Grúas SA" - 8/8/1986; "Schcolnick SA" - 9/5/1986; "Pierre Marques SA" - 13/10/1986 - LL - T. 1989-B - pág. 142; id., Sala D - 8/7/1988 - LL - T. 1990-B - pág. 2, con nota de Martín Francisco Elizalde y Jorge Luis Riva

[13:] CCiv. Com. Cont. Adm. - Río Cuarto - 13/8/1997 - LL - Córdoba - 1998 - pág. 1008

[14:] Martorell, Ernesto E.: "Breves estudios sobre concursos y quiebras ¿Tengo que probar la causa del pagaré al intentar verificar?" - LL - Nº 169 - 7/9/1993 - pág. 3 - pto. IV

[15:] Conf. Maffía, Osvaldo J.: "Verificación de créditos" - Ed. Depalma - Bs. As. - 1989 - pág. 150

[16:] Conf. Truffat, Edgardo D.: "Cuestionamiento inidóneo del deudor ante el pedido verificadorio basado en un cartular (un paso más para la polémica)", su comentario al fallo de la CNCom. - Sala B - 30/3/1990, "Nurinsa SA" - LL - T. 1992-A - pág. 5

[17:] Conf. CNCom. - Sala E, "Decarlíni, Juan J. s/concurso preventivo s/incidente de verificación por Rohr, José A." - 25/2/1988 - ED - Nº 7198 - 13/3/1989

[18:] Conf. CNCom. - Sala D - 8/7/1988 - LL - T. 1990-B - pág. 2, con nota de Martín Francisco Elizalde y Jorge Luis Riva

[19:] Conf. CNCom. - Sala D - 25/10/1988 - LL - T. 1989-B - pág. 588; en el mismo sentido, Sala B - "Nurinsa SA" - 30/3/1990 - LL - T. 1992-A - pág. 325, con nota de Edgardo D. Truffat

[20:] Conf. CNCom. - Sala C - 23/5/1990 - LL - T. 1991-B - pág. 82, con nota de Hernán Racciatti (h) y Alberto A. Romano

[21:] Conf. CNCom. - Sala E - 13/9/1990 - LL - T. 1991-D - pág. 509, con nota de Martín Esteban Paolantonio y Eduardo Manuel Moccero

[22:] Conf. CNCom. - Sala D, "Caccianini, Eduardo E. s/incidente de revisión por Weisfeld, Marcos" - 14/12/1998 - LL - 21/7/1999 - págs. 3/5, con nota de Adolfo A. N. Rouillón

[23:] Favier Dubois, Eduardo M. (h): "[Análisis crítico de jurisprudencia, doctrina y estrategias concursales](#)" - Primer Seminario Anual - 18 y 19 de noviembre/1999 - Mar del Plata - Prov. de Bs. As.